

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6395/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
บริษัทโตโยต้านครสวรรค์
โตโยต้า (๑๙๘๑) จำกัด
นายสมคิด ฤทธิสมบุรณ์

โจทก์
ผู้จำหน่าย
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357 วรรคสอง

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

ความผิดฐานรับของโจรทรัพย์ที่ถูกยกยอกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจำเลยกระทำ
หลังจากความผิดฐานยกยอกได้เกิดขึ้นแล้ว โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำความ
ผิดฐานรับ-ของโจรรถยนต์กระบะของโจทก์ร่วมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528 โดย
รถยนต์กระบะดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ ย.ยกยอกจากโจทก์ร่วมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2530 เป็นการฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานรับของโจรรถยนต์กระบะ
ของโจทก์ร่วมก่อนที่รถยนต์กระบะนั้นจะถูก ย.ยกยอกไป การกระทำของจำเลยที่
โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องจึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจร

ความผิดฐานรับของโจรทรัพย์ที่ถูกยกยอกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจำเลยกระทำ
หลังจากความผิดฐานยกยอกได้เกิดขึ้นแล้ว โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำความ
ผิดฐานรับ-ของโจรรถยนต์กระบะของโจทก์ร่วมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528 โดย
รถยนต์กระบะดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ ย.ยกยอกจากโจทก์ร่วมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม

2530 เป็นการฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานรับของโจรรถยนต์กระบะของโจทก์ร่วมก่อนที่รถยนต์กระบะนั้นจะถูก ย.ยักยกออกไป การกระทำของจำเลยที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องจึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจร

(พรชัย สมรรถเวช-ก้าน อันนันทน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

ศาลอาญา - นายชวลิต ยอดเนร

ศาลอุทธรณ์ - นายอรุณ น้าประเสริฐ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ